

1501932-22.2021.8.26.0548
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM
Comarca: Campinas
Foro: Foro de Campinas
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 11/05/2022
... - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WESLEI SANTOS DURAM BENITEZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1501932-22.2021.8.26.0548
Autos nº 603/2021

Vistos etc.,

I - WESLEI SANTOS DURAM BENITEZ, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 158, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Campinas
Foro de Campinas
1ª Vara Criminal
Av.Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Campinas-SP - cep 13088-901

1501932-22.2021.8.26.0548 - lauda
SENTENÇA

Processo nº:
1501932-22.2021.8.26.0548
Classe - Assunto:
- Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
WESLEI SANTOS DURAM BENITEZ

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PATRÍCIA SUÁREZ PAE KIM

N.º único: 1501932-22.2021.8.26.0548
Autos nº 603/2021

Vistos etc.,

I - WESLEI SANTOS DURAM BENITEZ, qualificado nos autos, foi denunciado e está sendo processado como incurso nas penas do artigo 158, §1º, do Código Penal, e artigo 33, caput, artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei n.º 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, no dia 13 de junho de 2021, por volta das 13h50min, na Rua Maria Neusa Belinteni, 59, Jardim São Judas Tadeu, nesta cidade e comarca de Campinas, previamente associado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, constrangeu a vítima R.N. da S. a entregar-lhe a quantia de R\$25.000, em dinheiro; e, agindo em concurso e com unidade de desígnios com outros indivíduos ainda não identificados, tinha em depósito e guardava, 49 (quarenta e nove) porções de maconha, 9 (nove) eppendorfs de cocaína e 14 (quatorze) eppendorfs de cocaína, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta, por fim, que, em data anterior ao dia 13 de junho de 2021, nesta cidade e comarca, agindo em concurso e identidade de propósitos com outros indivíduos ainda não identificados, associaram-se para o fim de praticar, reiteradamente, ou não, tráfico de drogas.

A denúncia foi regularmente recebida por decisão datada de 13 de julho de 2021 (fls. 123).

Citado por videoconferência (fls. 132), o réu apresentou resposta à acusação a fls. 137/140.

Não sendo o caso de absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido, ocasião em que designada a audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 150/151).

Em audiência, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e duas de defesa; ao final, o acusado foi interrogado (depoimentos colhidos pelo método de teleaudiência por intermédio da plataforma MICROSOFT TEAMS - SAJ fls. 221).

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. A Defesa, por sua vez, pleiteou absolvição (termo de debates de fls. 222/226).

É o relatório.

Decido.

II - A presente ação penal é improcedente.

Não obstante a materialidade do delito de tráfico tenha restado comprovada por intermédio do Auto de Exibição e Apreensão fls. 19 e Laudo de Exame Químico Toxicológico de fls. 109/111, a autoria não restou comprovada estreme de dúvidas.

O réu, em ambas oportunidades em que ouvido, negou a prática dos delitos, tendo mantido a mesma versão; disse ter dado carona a uma pessoa até um bar nas proximidades da casa de Ricardo e depois foi tomar refrigerante na frente de uma igreja. Acrescentou, por fim, que eventual foto poderia ter sido tirada quando foi levar seu colega até o bar.

No mais, ambos os policiais militares ouvidos sob o crivo do contraditório relataram que, acionados, via COPOM, acerca de ameaças praticadas por quatro indivíduos, um deles armado, contra uma vítima, deslocaram-se até o endereço e, ao chegarem, mantiveram contato apenas com o ofendido que narrou ter sido agredido e ameaçado por ter ateado fogo e limpado um terreno na beira de um córrego, tendo ocasionado a queima de parte das drogas da "biqueira"; posteriormente, o restante foi apreendido em diligências no terreno. Relataram, ainda, que, de posse de um emplacamento passado pelo ofendido, lograram êxito no encontro do acusado, tendo sido ele reconhecido pela vítima como autor das agressões bem como o indicou como dono da droga.

Contudo, além de estar sozinho e nada de ilícito ter sido localizado em sua posse, o réu negou a prática dos delitos; ademais, não consta dos autos nenhuma fotografia da sua motocicleta.

Por fim, a testemunha de defesa Cintia a disse ter avistado o acusado sentado defronte a igreja, em local diverso daquele apontado como local dos fatos.

Desta forma, razão assiste à Defesa.

É certo que, além de não constar dos autos exame pericial no sentido de comprovar a alegada agressão sofrida por Ricardo e, em razão de não ter ele comparecido em juízo para ratificar a sua versão oferecida, evidente que as alegações e o

reconhecimento efetuados na fase de inquérito policial não se confirmaram sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Observo, ainda, que os depoimentos dos policiais foram apenas uma narrativa do apresentado por Ricardo, não tendo sido presenciado nenhum fato ou havido qualquer tipo de investigação quanto à prática de quaisquer dos crimes; assim, é certo que o conjunto probatório dos autos mostra-se extremamente frágil a ensejar um decreto condenatório.

Desta forma, não obstante o entendimento ministerial, não há prova segura no sentido de que o réu tenha praticado os crimes, de modo que não resta outra solução para o deslinde do presente caso que não seja a absolvição por falta de provas, em obediência ao princípio do in dubio pro reo.

III - Posto isso, JULGO IMPROCEDENTE a presente ação penal para ABSOLVER o acusado WESLEI SANTOS DURAM BENITEZ, qualificado nos autos (RG nº 71.673.004 - IIRGD - fls. 128), da imputação de ter violado o disposto nos artigos 158, §1º, do Código Penal, e artigo 33, caput, artigo 35, caput, c.c. artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06, na forma do artigo 69 do Código Penal, e, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeça-se, de imediato, o alvará de soltura clausulado.

P.R.I.C.

Campinas, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA